

<제06장 취소소송의 종료.제04절 취소소송의 종료 사유>

[기출][2013-3]중국판결에 의하지 않은 취소소송의 종료 유형

《【문제3】 중국판결에 의하지 않은 취소소송의 종료에 관하여 설명하시오. (25점)》

<문제3> 중국판결에 의하지 않은 취소소송의 종료 유형

I. 문제 제기

- 행정소송법상 취소소송은 일반적으로 중국판결에 의해 종료되나, 현실적으로 당사자의 행위, 법원의 재판 또는 기타 사유에 의하여 중국판결을 거치지 않고 종료될 수 있는 경우가 존재한다. 이러한 경우 소송의 종료 시점과 효력, 판결의 기속력 여부 등이 문제가 되며, 특히 행정쟁송법적 특수성을 가진 취소소송에서는 소송종료의 법적 요건과 효과를 명확히 이해할 필요가 있다. 이하에서는 당사자의 행위, 법원의 재판, 기타 사유에 의한 종료 유형을 구체적으로 검토하여 설명한다.

II. 당사자의 행위에 의한 종료

1. 소의 취하

(1) 의의

- 원고가 소송을 계속할 필요성을 스스로 포기함으로써 소송절차를 종료시키는 의사표시이다.

(2) 요건

- ① 판결 확정 전에 이루어져야 한다는 시기 요건, ② 피고의 동의 필요(행정청 또는 당사자), ③ 법정 또는 서면에 의한 취하의 방식 준수.

(3) 효과

- 취하가 유효하면 소송은 중국판결 없이 종료되고, 원고는 동일한 소송을 다시 제기할 수 있으나, 이미 제출한 증거는 보존되지 않을 수 있다.

2. 청구의 포기 및 인낙 (제한적 인정)

(1) 의의

① 청구의 포기

- 원고가 청구권 자체를 포기하는 행위를 의미한다.

② 청구의 인낙

- 피고가 원고의 청구를 수용하는 행위를 의미한다.

(2) 취소소송에서의 인정 여부

- 취소소송은 공법적 권리구제를 위한 절차적 특수성이 있어, 청구권 자체를 포기하거나 피고의 인낙이 이루어지더라도 법원의 확정적 판단 없이 종료되는 경우는 제한적이며, 실무상 대부분 재결·판결이 있어야 중국적 종료로 인정된다.

3. 소송상 화해 및 조정 (제한적 인정)

(1) 의의

① 소송상 화해

- 당사자 간 합의를 법원이 확인하여 소송을 종료하는 것을 의미한다.

② 조정

- 법원이 당사자 사이의 합의에 기초해 조정권고를 하고 당사자가 수락하는 경우를 의미한다.

(2) 취소소송에서의 인정 여부

- 행정소송에서 피고가 공공기관인 경우, 소송상 화해 및 조정은 일반 민사소송과 달리 제한적으로 인정되며, 주로 행정청이 원고 청구를 수용하는 형태에서 가능하다.

III. 법원의 재판에 의한 종료 (중국판결 외)

1. 소장 각하 명령

(1) 의의

- 원고의 제소가 형식적 요건을 갖추지 못하거나 소송적격이 부정되는 경우, 법원이 소송을 심리하지 않고 종료시키는 결정이다.

(2) 효과

- 소송은 중국판결 없이 종료되며, 동일한 사건에 대해 다시 제기할 수 있으나, 제소기간 제한 등으로 일정한 제약을 받는다.

2. 소송종료선언 판결

(1) 의의

- 법원이 소송 요건이나 절차적 결함으로 소송을 더 이상 진행할 수 없다고 판단할 때 내리는 판결이다.

(2) 요건

- ① 소송적격 상실, ② 청구가 불가능함이 명백, ③ 절차적 하자가 치유 불가할 것

(3) 효과

- 판결 확정 시 소송은 중국적으로 종료되며, 기속력은 확정적이지만, 청구권 자체의 소멸은 아니므로 새로운 소송 제기는 가능하다.

IV. 기타 사유 : 당사자 대립구조의 소멸

1. 의의

- 소송 대상인 행정행위 자체가 소멸하거나, 원고와 피고 간 이해관계가 실질적으로 사라지는 경우를 의미한다.

2. 취소소송에서의 적용

- 예컨대, 행정청이 문제의 처분을 철회하거나, 행정행위 자체가 법적으로 무효화되는 경우, 소송은 실질적으로 종료될 수 있으며, 이는 중국판결 없이 효력이 발생하는 경우로 볼 수 있다.

V. 결론

- 중국판결에 의하지 않은 취소소송의 종료는 당사자의 행위, 법원의 재판, 기타 사유에 의해 이루어질 수 있다. 당사자 행위에 의한 종료는 소의 취하, 청구의 포기·인낙, 소송상 화해·조정이 있으며, 법원 재판에 의한 종료는 소장 각하 명령과 소송종료선언 판결이 대표적이다. 또한, 당사자 대립구조

의 소멸 등 기타 사유에 의해서도 소송은 종료될 수 있다. 다만, 취소소송의 특수성을 고려할 때, 이러한 종료는 일반 민사소송과 달리 제한적·엄격하게 해석되며, 법원의 개입과 공공기관의 수용 여부가 중요한 판단 기준이 된다. 이러한 제도적 장치는 행정쟁송의 효율성을 확보하고, 국민 권리구제의 실효성을 담보하는 중요한 역할을 수행한다.